

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية رقم ١٣٨/٢٠٢٥/انابات

بناء على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم أعلاه من قبل عطوفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء والموقرة والمتضمن إجراء الكشف والخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (٥٠٩) من حوض (٢) المعمر من أراضي قرية ام رمانة/أراضي الزرقاء. وبعد أن تحلفت اليمين القانوني أمام القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد وصولنا إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية مأمور التنفيذ وبدلالة المدعية تسلمت مبررات القضية وتفهمت المهمة الموكلة إلي وهي:-

- تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى.

- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار وعمرها ونوعها وعددها إن وجدت وصفاً دقيقاً وشاملاً.

- إجراء معاملة وضع اليد على قطعة الأرض رقم (٥٠٩) من حوض (٢) المعمر من أراضي قرية ام رمانة/أراضي الزرقاء، وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه وسعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض والقيمة الإجمالية للقطعة وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار ووصف البناء المقام عليها إن وجد وبيان فيما إذا كان المحكوم عليه ساكناً في العقار المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى أو أنه مشغول من قبل الغير.

• مراعاة نص أحكام المادة ٨٥ بفقرتيها الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات على أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:

- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أم بمساعدة آخرين مع بيان الدور الذي قام به الآخرون إن وجدوا.

- الوقائع التي استند إليها أو التي افترضها في آراءه واستنتاجاته وعدد المرات التي قام بها.

- عدد الوثائق التي اعتمد عليها عند إعداده تقرير الخبرة على أن يرفق صورة عنها.

- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجاته.

- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

• مع مراعاة في تقرير الخبرة نص المادة ٨٣ بأن يكون الخبير مؤهلاً للقيام بالخبرة وأن يقوم بخبرته بتجرد وأمانة وحيدة ومستقلاً عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظرف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديته واستقلاله.

وتم تنظيم تقرير أولي بحضور السيد مأمور التنفيذ وطلبت الإمهال لتقديم تقرير مفصل بالمهمة الموكلة إلي وأجابت المحكمة الطلب مشكورة.
وبعد زيارة العقار موضوع الدعوى والتجوال داخله وحوله وأخذ الاقيسة اللازمة وبعد الاطلاع على مبررات القضية تبين لي ما يلي :

١- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى، وأن قطعة الأرض رقم (٥٠٩) من حوض (٢) المعمر من أراضي قرية ام رمانة/أراضي الزرقاء موضوع الدعوى من النوع الملك وتبلغ مساحتها حسب سند التسجيل ٢٩٩,٤٧م^٢، وتخضع لأحكام تنظيم تجاري طولي كما جاء في كتاب معالي وزير الإدارة المحلية رقم ب/٩١/٩٠٧٣٠ والمتضمن بيان نوع القطعة المذكورة موضوع الدعوى، وتقع قطعة الأرض موضوع الدعوى ضمن حدود بلدية بيرين في منطقة ام رمانة وإلى الشمال من مسجد مقام عيسى وإلى الشرق من مدرسة مقام عيسى ومقابلها مسجد قيد الإنشاء وتخفض عن الشارع حوالي ٤م، والقطعة غير منتظمة الشكل، ويقع على حديها الجنوبي والغربي شوارع تنظيمية مفتوحة ومعبد جزء منها، وتصل القطعة الخدمات العامة، ومغروس في قطعة الأرض موضوع الدعوى ٤ أشجار زيتون حجم كبير ولا يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى أية أبنية أو إنشاءات، وهي غير محاطة بالأسوار.

٢- أن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى حسب سند التسجيل ٢٩٩,٤٧م^٢ وأن المحكوم عليه السيد (متروك احمد محمد الخلايله) يملك كامل الحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى.

٣- تقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها على النحو التالي:-
- بالاستئناس بالسعر الإداري والأسعار الدارجة وطبيعة قطعة الارض نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى والبالغ مساحتها ٢٩٩,٤٧م^٢ بمبلغ ٦٠ ديناراً، وبالتالي فإن قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي $17968,2 = 60 * 299,47$ ديناراً.
- نقدر قيمة شجرة الزيتون الواحدة (حجم كبير) بقيمة ٢٠٠ ديناراً، وبالتالي فإن قيمة الأشجار المغروسة في قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي $800 = 4 * 200$ ديناراً.

• وبالتالي فإن مجموع قيمة قطعة الأرض رقم (٥٠٩) من حوض (٢) المعمر من أراضي قرية ام رمانة/أراضي الزرقاء موضوع الدعوى وما عليها من أشجار مغروسة فيها تساوي $17968,2 + 800 = 18768,2$ ديناراً.

■ وبما أن المحكوم عليه السيد (متروك احمد محمد الخلايله) يملك كامل الحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي فإن قيمة حصة المحكوم عليها من إجمالي الحصص تساوي قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها كاملة وتساوي $18768,2$ ديناراً (ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ديناراً ومائتي فلساً).

• مراعاة لأحكام نص المادة ٨٣ أنا على أتم الاستعداد للقيام بالمهمة الموكلة إلي وقمت بالكشف الحسي واعداد التقرير بكل تجرد وأمانة وبكل حيادية واستقلال عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة ولا يوجد أي علاقة أو معرفة أو عداوة مع طرفي القضية أو وكلانهم أو الهيئة الحاكمة يحول دون اجراء خبرتي.

• مراعاة لأحكام المادة (٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية (الخبراء):

- الخبير محمد حسن محمد مرashed، مهندس مدني ماجستير هندسة مدنية، العمر ٦٤ عاماً، سكان اربد.

- تم زيارة الموقع برفقة المحكمة الموقرة، وتم الاطلاع على جميع مبرزات القضية، وبناء على خبرتي العلمية والعملية والكشف والاطلاع وأخذ الأقيسة اللازمة ومبرزات القضية والسعر الاداري والبيوعات في تلك المنطقة تم إعداد التقرير، واستعنت بالخبير المهندس الزراعي سمير حميدات في تقدير قيمة أشجار الزيتون المغروسة في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأخذت عملية اجراء الأقيسة والحسابات والاطلاع على جميع مبرزات القضية واعداد التقرير حوالي ٦ ساعات عمل ميداني ومكتبي، وإنني لم أصرح لأحد عما جاء في تقرير الخبرة وإنني أعيد كافة مبرزات القضية مع تقرير الخبرة.

• مرفقا صور فوتوغرافية وهذه خبرتي

واقبلوا الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/١٢/٣٠

الخبير المهندس المدني
محمد مرashed